Confirmatio praecedentiae capituli Tophiensis super clerum Pharensem

Clemens PP. XIV. · 1771-03-18 · Latin

Dat. die 18. Martii 1751, Auno 1l,

Exposilio pre- Qum,

Decretum sa- rz congrega- lionis Rituum.

CXIV.

Confirmatur resolutio congregationis Ri- tuum , qua capitulo , et canonicis ec- clesiz sancti Laurentii terre Tophiwe tribuitur przcedentia supra clerum terree Pharze in publicis ecclesiasti- cis functionibus.

Clemens PP. XIV.

Ad futuram rei memoriam.

$i. DNE Nobis nuper fece- runt dilecti filii. capitnlum , et canoni- ci collegiatz ecclesice sancti Laurentii terre Tophie nullius diccesis in distri- ctu urhis, quod exortis inter ipsos ex una; ac dilectos filios capitulum , et canonicos collegiate ecclesiw terrze Pha- rx ex altera partibus controversiis su- per jure przecedendi in publicis proces- sionibus, aliisque actibus, qui unitim fiunt , in functionibus ecclesiasticis pe- ragendis , illisque ad congregationem venerabilium fratrum Nostrorum San- ctz€ Romansw Ecclesi; cardinalium sa- Cris ritibus przpositorum delatis a di- lecto filio Nostro Joanne Karolo Sancte Roman: Ecclesiw presbytero cardinali Boschi nuncupato hujusmodi caus po- nenté concordatum , ac propositum fuit sequens dubium , videlicet 2 An in pn- blicis processionibus , ac fnuctionibns ecclesiasticis, aliisque actibus , quze uni- tim fiunt a clero terrz Pharsz cum clero erre Tophiz praecedentia debeatur di- cto clero terre Pharz , an potius cle- ro terrz Tophiz in casu etc. -. $. z. Eadem vero congregatio utra- que parte scripto , et voce informante prius audita, visisque juribus hinc in- de deductis ad relationem ejusdem Jo- annis Karoli cardinalis rescribendum censuit , ut sequitur -« Precedentiam de- beri capitulo , et canonicis ecclesi: col- legiatz terre "Fophis, et ita. decrevit, aC servari mandavit die vicesima tertia junii MDCCLXX. Cum autem sicut ea- em expositio subjungebat, predicti capitulum , et canonici terre Phara ejusdem cougregatiouis resolutioni mi- nume acquiescere vellent , ipsi vero ex- ponentes ad evitandos ulteriores. sum-

ptus , atque dispendia; qus propter hu- jusmodi controversiam) in posterum es- sent peragenda, dictse congregationis re- solutionem. per :Nos approbari, et par- tibus silentium imponi. plarimum desi- derent. Nobis propterea humiliter sup- plicari fecerunt , ut. sibi in. premissis providere , et. ut iufra indulgere de be- nignitate apostolica dignaremur.

$. 3. Nos igitur ipsos exponentes specialibus gratiis; et favoribus prose- qui volentes, et eorum singulares per- sonas a quibusvis excommunicationis , et interdicti , aliisque ecclesiasticis cen- suris;, sententiis , et pinis quovis mo- do, et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerünt , hujus taatum rei gratia absolventes , et absolutos fo- re censentes ,. hujusmodi supplicationi- bus inclinati , audito prius eodem Joan- ne Karolo cardinali , et cause hujus- modi ponente , praiusertam resolutio- nem a memorata congregatione cardi- aalium die xxiii. juuii MDCCLXX. , nt prefertur editam, auctoritate Nostra apo- stolica tenore przesentium confirmamus , et approbamus , illique inviolabilis apo- stolicze firmitatis robur adjicimus , at- que partibus praedictis perpetuum si- lentium imponimus.

$. 4. Decernentes ipsas presentes literas firmas , validas , et efficaces existere , et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri , et obtinere , ac ilis, ad quos spectat, et pro tem- pore quandocumque spectabit in om- nibus et per omnia plenissime suffra- gari , et ab eis respective inviolabiliter observari,

$. 4. Sicque in przemissis per quos- cumque judices ordinarios , et delega- tos etiam causarum palatii apostolici au- ditores judicari, et definiri debere , ac initum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter , vel ignoranter contigerit attentari.

$. 5. Non obstantibus praemissis , ac constitutionibus , et ordinationibus apostolicis , nec non ecclesiarum , et capitulorum — hujusmodi etiam jura- mento, confirmatione apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis statutis , et consuetudinibus ; privilegiis quoque induitis, et literis apostolicis superiori- bus , et personis sub quibuscumque te- noribus , et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogaiortis ; aliis- que efficacioribus efficacissimis, ac in- solitis clausulis ; irritantibusque , et aliis decretis in genere ; vel in specie, ac aliis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis. Quibus omni-

Coufirmatio tesolutionis sa- cre Ssougrega - lionis, :

Sanclio con« stitutionis.

Clausula su. blata, et de. cretom irritans

Derogatio con- irartorum.

bus, et singulis illorum tenores prz- sentibus pro pleue, et sufücienter ex- pressis , ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore per- mansuris, ad premissorum eífectum hac vice dumtaxat specialiter , ct expres- se derogamus , ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Rom: apud san- ctam Mariam majorem sub annulo pi- scatoris die. decima octava martii mille- simo septiugentesimo septuagesimo pri- mo , pontificatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome IV. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1841. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T12:55:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.